

EXECUÇÃO PENAL

AULA 03 • ESTABELECIMENTOS PENAIS

Objetivo da aula: dominar, sem enrolação, a destinação de cada estabelecimento, as regras de separação, lotação, terceirização, estrutura e as alterações recentes do art. 86. É exatamente onde as bancas montam as trocas de conceitos.

LEP • ARTS. 82 A 104

FOCO EM LITERALIDADE

ATUALIZADO 2026

REVISÃO RÁPIDA



O QUE VOCÊ PRECISA SABER PRIMEIRO

O banco fornecido tem **120 questões** (115 reais + 5 inéditas). O padrão é claro: a prova tende a trocar **destinação, localização, estrutura e critérios de separação**. Grave o quadro abaixo antes de qualquer detalhe.

PENITENCIÁRIA

Condenado à **reclusão** em regime **fechado**.

Art. 87 • cela individual • 6 m²

COLÔNIA AGRÍCOLA / INDUSTRIAL

Cumprimento da pena em regime **semiaberto**.

Arts. 91-92 • alojamento coletivo

CASA DO ALBERGADO

Regime **aberto** + pena de **limitação de fim de semana**.

Arts. 93-95 • sem obstáculos contra fuga

CENTRO DE OBSERVAÇÃO

Exames **gerais e criminológico**.

Arts. 96-98 • resultados → CTC

HOSPITAL DE CUSTÓDIA

Inimputáveis e semi-imputáveis.

Arts. 99-101 • medida de segurança

CADEIA PÚBLICA

Recolhimento de **presos provisórios**.

Arts. 102-104 • ao menos 1 por comarca

BIZU 95+: PENI **fecha** • COLÔNIA fica no **semi** • CASA **abre** • CADEIA é **provisório** • CENTRO **examina** • HOSPITAL **trata**.

ALTÍSSIMO FOCO

Associação estabelecimento × destinação e diferenças entre eles.

ALTO FOCO

Separação dos presos, penitenciária feminina, 6 m², lotação.

NOVIDADE QUENTE

Art. 86: prazo de 24h e transferências alteradas em 2026.



ESTRUTURA: O NÚCLEO QUE MAIS GERA PEGADINHA

ART. 82

QUEM É ALCANÇADO?

Os estabelecimentos penais destinam-se ao **condenado**, ao submetido à **medida de segurança**, ao **preso provisório** e ao **egresso**.

Mulher e maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à condição pessoal.

Mesmo conjunto arquitetônico? Pode abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que **devidamente isolados**.

ART. 83

O QUE DEVE EXISTIR?

Conforme a natureza da unidade: áreas e serviços de **assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva**.

- instalação para estágio de universitários;
- salas para ensino básico e profissionalizante;
- instalação destinada à Defensoria Pública.

Presídio feminino: berçário para cuidado e amamentação, **no mínimo até 6 meses**; segurança das dependências **internas** exclusivamente por agentes do sexo feminino.

TERCEIRIZAÇÃO: O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

ART. 83-A • PODE EXECUÇÃO INDIRETA

Atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares, sob supervisão e fiscalização do poder público.

Ex.: conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia, manutenção e serviços ligados ao trabalho do preso.

ART. 83-B • INDELEGÁVEL

Direção, chefia e coordenação do sistema penal + qualquer atividade que exija **poder de polícia**.

- classificação de condenados;
- aplicação de sanções disciplinares;
- controle de rebeliões;
- transporte externo de presos.

PEGADINHA: "segurança interna feminina" ≠ "segurança interna e externa". A exclusividade de agentes mulheres prevista no art. 83, §3º, refere-se às **dependências internas**.



ART. 84: NÃO MISTURE OS GRUPOS

PRESOS PROVISÓRIOS

Sempre separados dos condenados com trânsito em julgado.
Entre os provisórios:

1. acusados de **hediondos ou equiparados**;
2. acusados de crimes com **violência ou grave ameaça**;
3. acusados de **outros crimes ou contravenções**.

PRESOS CONDENADOS

1. hediondos ou equiparados;
2. **reincidentes** por crime com violência/grave ameaça;
3. **primários** por crime com violência/grave ameaça;
4. demais condenados.

Separações especiais: quem, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal fica em dependência separada. Preso com integridade **física, moral ou psicológica** ameaçada fica segregado em local próprio.

ART. 85 • LOTAÇÃO

A lotação deve ser **compatível com a estrutura e a finalidade** do estabelecimento. O **CNCP** determina o limite máximo de capacidade, atendendo à natureza e peculiaridades da unidade.

ART. 86 • REGRA GERAL

Pena aplicada pela Justiça de uma unidade federativa pode ser executada em **outra unidade**, em estabelecimento local ou da União.

A União pode construir estabelecimento distante da condenação quando a medida se justificar pela **segurança pública** ou pelo **próprio condenado**.

ATUALIZAÇÕES DE 2026 — ALTA PROBABILIDADE

24h

§3º • juiz, a requerimento da administração, define o estabelecimento adequado.

OUTRA UF

§4º • violência doméstica: se ameaça/prática violência contra vítima ou familiares durante a execução.

24h

§5º • transferência emergencial pela administração + comunicação imediata; juiz decide os destinos.

ATENÇÃO À LEI 15.410/2026: o §4º hoje exige transferência para estabelecimento em **outra unidade federativa, inclusive da União**. Alternativa que repetir a redação antiga ("apenas distante da residência da vítima") está desatualizada.

FECHADO = PENITENCIÁRIA

Art. 87: destina-se ao condenado à pena de **reclusão**, em regime **fechado**. Não acrescente “detenção”, “semiaberto” ou “preso provisório” à regra geral.

CELA INDIVIDUAL • ART. 88

6 m²

A cela do condenado contém **dormitório, aparelho sanitário e lavatório**.

Salubridade: aeração + insolação + condicionamento térmico adequado à existência humana.

Não confunda: a exigência de 6 m² é requisito da unidade celular; na colônia, o alojamento pode ser coletivo e a lei remete apenas à salubridade do art. 88, parágrafo único, “a”.

RDD

União, Estados, DF e Territórios podem construir penitenciárias destinadas **exclusivamente** a presos provisórios e condenados em regime fechado **sujeitos ao RDD**.

É exceção específica. Não transforma a cadeia pública em penitenciária nem altera a destinação geral do art. 87.

PENITENCIÁRIA FEMININA — A BANCA AMA OS NÚMEROS

6

meses • berçário: amamentação e cuidado **no mínimo** até essa idade.

>6m

creche para crianças **maiores de 6 meses**...

<7a

...e **menores de 7 anos**, para assistir criança desamparada cuja responsável esteja presa.

Art. 89: além dos requisitos do art. 88, haverá seção para **gestante e parturiente** e creche. A seção/creche exige pessoal qualificado e horário que garanta a melhor assistência à criança e à responsável.

Art. 90: penitenciária de homens = **local afastado do centro urbano**, mas em distância que **não restrinja a visitação**.



COLÔNIA

SEMIABERTO

Colônia Agrícola, Industrial ou Similar = cumprimento da pena em regime **semiaberto**.

ALOJAMENTO COLETIVO

É permitido, desde que observados:

- **salubridade** do art. 88, parágrafo único, "a";
- **seleção adequada** dos presos;
- **limite de capacidade máxima** compatível com a individualização da pena.

PEGADINHA: a colônia **NÃO** exige cela individual nem área mínima de 6 m² por preso. A lei admite **compartimento coletivo**.

CASA DO ALBERGADO

ABERTO + FIM DE SEMANA

Destina-se ao regime **aberto** e à pena de **limitação de fim de semana**.

LOCALIZAÇÃO / ESTRUTURA

- **centro urbano**;
- **separada** dos demais estabelecimentos;
- **ausência de obstáculos físicos contra a fuga**;
- aposentos + local para **curios e palestras**;
- instalações para serviços de **fiscalização e orientação**.

Quantidade: em cada **região** haverá, pelo menos, **uma** Casa do Albergado.

COMPARAÇÃO RELÂMPAGO

PONTO	COLÔNIA	CASA DO ALBERGADO
Regime	Semiaberto	Aberto + limitação de fim de semana
Alojamento	Pode ser coletivo	Aposentos; foco em autodisciplina
Fuga	Sem regra específica de ausência de obstáculos	Sem obstáculos físicos contra fuga
Local	LEP não fixa "centro urbano"	Centro urbano



CENTRO DE OBSERVAÇÃO

EXAMES

Realiza os **exames gerais** e o **criminológico**. Os resultados são encaminhados à **Comissão Técnica de Classificação (CTC)**.

- podem ser feitas **pesquisas criminológicas**;
- instalação em **unidade autônoma** ou **anexo** a estabelecimento penal;
- se não houver Centro, os exames podem ser realizados pela **CTC**.

NÃO CONFUNDA: Centro de Observação **não é** local para inimputáveis. Ele examina; quem recebe inimputável/semi-imputável é o Hospital de Custódia.

HOSPITAL DE CUSTÓDIA

MEDIDA DE SEGURANÇA

Destina-se aos **inimputáveis e semi-imputáveis** referidos no art. 26 e parágrafo único do Código Penal.

- aplicam-se, no que couber, os requisitos do **art. 88, parágrafo único**;
- **exame psiquiátrico** e demais exames necessários ao tratamento são **obrigatórios para todos os internados**;
- tratamento ambulatorial: no Hospital ou em **outro local com dependência médica adequada**.

Superveniência de doença mental: o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (art. 108). É ponto lateral, mas aparece bastante em questões.

CO

observa e examina
→ CTC

HCTP

custódia e trata
→ inimputável/semi

100%

internados: exame psiquiátrico + exames necessários são **obrigatórios**.



CADEIA PÚBLICA = PRESO PROVISÓRIO

DESTINAÇÃO

A cadeia pública destina-se ao **recolhimento de presos provisórios**.

Quantidade: cada **comarca** terá, pelo menos, **1 cadeia pública**, para resguardar a Justiça Criminal e manter o preso próximo do meio social e familiar.

CONSTRUÇÃO

Instalada **próxima de centro urbano** e, na construção, observa as exigências mínimas do **art. 88 e seu parágrafo único**.

Logo, a cadeia pública herda: **cela individual** com dormitório, aparelho sanitário e lavatório + salubridade + **área mínima de 6 m²**.

TRÊS LOCALIZAÇÕES QUE A BANCA TROCA

ESTABELECIMENTO	LOCALIZAÇÃO / CARACTERÍSTICA-CHAVE	PEGADINHA
Penitenciária de homens	Local afastado do centro urbano , sem restringir visitação.	"afastado" não significa "impedir visita".
Casa do Albergado	Centro urbano , separada dos demais, sem obstáculos contra fuga.	Não é segurança máxima; baseia-se na autodisciplina.
Cadeia Pública	Próxima de centro urbano .	Objetivo: proximidade com meio social/familiar + Justiça Criminal.

1 POR... Casa do Albergado: pelo menos **1 por região**. Cadeia Pública: pelo menos **1 por comarca**.

ERRO CLÁSSICO: "cadeia pública recebe provisórios e condenados por contravenção" → **ERRADO**. A destinação legal é preso provisório.



O QUE VOCÊ NÃO PODE ERRAR

MAPA DE DESTINAÇÃO

- ✓ Penitenciária = **reclusão + fechado**
- ✓ Colônia = **semiaberto**
- ✓ Casa = **aberto + fim de semana**
- ✓ Centro = **exames**
- ✓ Hospital = **inimputável/semi**
- ✓ Cadeia = **provisório**

NÚMEROS-CHAVE

- 6 m²** = área mínima da unidade celular
- 6 meses** = amamentação/cuidado no berçário (mínimo)
- >6 meses e <7 anos** = creche da penitenciária feminina
- 24h** = art. 86, §§3º e 5º
- 1/região** = Casa do Albergado
- 1/comarca** = Cadeia Pública

10 PEGADINHAS PARA DESARMAR NA HORA

#	TROCA DA BANCA	CORREÇÃO
1	Penitenciária = fechado e semiaberto.	Fechado , pena de reclusão.
2	Colônia exige cela individual de 6 m².	Pode haver alojamento coletivo .
3	Casa do Albergado = semiaberto.	Aberto + limitação de fim de semana.
4	Casa possui barreiras físicas contra fuga.	Caracteriza-se pela ausência delas.
5	Centro de Observação recebe inimputáveis.	Centro faz exames ; HCTP recebe inimputáveis/semi.
6	Cadeia recebe provisórios e condenados.	Destina-se a presos provisórios .
7	Presídio feminino exige agentes mulheres interna e externamente.	A lei fala em dependências internas .
8	Mesmo conjunto arquitetônico nunca pode ter destinações distintas.	Pode, se devidamente isoladas .
9	Diretor pode terceirizar transporte externo de presos.	Indelegável (art. 83-B).
10	Art. 86, §4º: basta local distante da vítima.	Redação 2026: outra UF, inclusive União .

FECHAMENTO: releia o quadro da página 2 e, em seguida, resolva a bateria EP 03. Se você acerta as trocas de destinação, localização e números, já neutraliza a maior parte das pegadinhas desse bloco.

ART. 82

83

83-A

83-B

84

85

86

87-90

91-92

93-95

96-98

99-101

102-104